吴某“3·29”物体打击一般事故调查报告

“3·29”事故调查组

2025年9月

吴某“3·29”物体打击一般事故调查报告

2025年3月29日9时21分，吴某（社会自然人）驾驶牌照为辽CXXXX货运车辆在沈阳某物流发展有限公司物流园内停车整理货物时，因货物倾斜，发生一起物体打击事故，造成吴某一人死亡。

接到事故报告后，经开区应急管理局领导高度重视，立即指派工作人员第一时间赶到事故现场进行应急处置和初步勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区应急管理局组织相关工作人员，按照有关法律、法规规定，依法组成“3·29”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组要求事故相关单位做好死者家属善后安抚和稳定工作。责令相关责任单位通报事故发生有关情况，并对事故发生单位进行隐患排查，坚决杜绝同类事故发生。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生

的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议。针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出事故预防措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

1．运输单位（网络货运物流信息平台）

名称：天津某智慧物流有限公司（以下简称“天津某公司”）

类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91120118XXXXXXXXXX

住所：天津自贸试验区

法定代表人：孙某

注册资本：1,000 万元

营业期限：2021-09-14 至 2041-09-13

经营范围：

许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；国际道路货物运输；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；装卸搬运；信息技

术咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天津某公司所运营的“物流 APP”为企业一站式物流平台，隶属于满帮集团。“物流 APP”通过大数据、人工智能等技术进行车货智能匹配。平台覆盖全国 330 个城市，2024 年履约订单达 1.97 亿单，活跃司机 414 万。

2．装卸单位

名称：辽宁某物流供应链有限公司（以下简称你“辽宁某公司”）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91210114MA0XXXXXXX

住所：辽宁省沈阳经济技术开发区

法定代表人：王某

经营范围：运输设备租赁服务，租赁服务(不含许可类租赁服务)，仓储设备租赁服务，**装卸搬运**，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货物运输代理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

装卸服务合同：沈阳某物流发展有限公司于 2024 年 10 月 25 日与辽宁某公司签订装卸服务合同，服务区域包括中外运久凌物流发展有限公司院内给某华、某新能源公司等出租场地等项

目提供卸货进仓等服务内容。合同期限：1 年。

3．仓储产权公司

名称：沈阳某物流发展有限公司

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

统一社会信用代码：91210106678871XXXX

住所：沈阳经济技术开发区

法定代表人：李某

注册资本：5,000 万(港元)

营业期限：2006-08-18 至无固定期限

经营范围：

许可项目：道路货物运输；普通货运；货物专用运输（集装箱）；一般项目：仓储服务（不含易燃易爆危险品）装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4．货车及车主

姓名：吴某

身份证号：2103811977XXXXXXX

住址：辽宁省海城市

货车车牌号：辽 CXXXX【辽 CXXXX 挂】

车辆所属公司：海城市某运输有限公司[辽 CGXXXX（车头）]

二、事故发生经过、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

某能源开发股份有限公司（货主单位，以下简称“某能源”）与某智能科技有限公司（供货单位，以下简称“某智能公司”）签订了《金属管材货物购买合同》，由某智能科技有限公司负责将该批次金属管材运送至某能源开发股份有限公司租赁的位于沈阳经济技术开发区即沈阳某物流发展有限公司的指定仓库。

某智能公司与天津某公司于2024年10月14日签订了《国内货物运输服务合同》，合同有效期2024年10月14日-2025年12月31日，双方达成协议，天津某公司成为某智能公司的物流供应商。某智能公司将该批次金属管材货物委托天津某公司进行货物运输服务。2025年3月25日，天津某公司在本公司运营的“物流App”上发布该批次金属管材物流信息，个体运输人员吴某在“物流App”平台发现此信息后承接此次货物运输业务。天津某公司于3月27日与吴某个人签订运输协议。

经调查，吴某是该起货物运输的事实承运人，其本人在平台注册时，未向天津运有公司提供海城市某公司（辽CGXXXX事故车辆挂靠单位)授权吴某代表公司个人承揽运输业务的授权委托书（或其它证明材料）。

2025年3月29日9时06分，吴某驾驶牌照为辽CGXXXX运输车辆，到达位于沈阳经济技术开发区的沈阳某物流发展有限公司物流园内，将车辆停放至1-2号库之间。吴某对货物捆扎带进行拆解，然后打开侧边高栏。9时23分，吴某打开右侧边高栏后，站在车厢观察金属管材摆放时，车厢上方摆放的金属管材发

生倾斜，吴某发现货物倾斜后，从车厢跳到地面，同时掉落的钢管砸在吴某身上，吴某受钢管撞击死亡。

通过视频录像可知，吴某将车厢绑带解除，拆除货车高栏竖立柱，打开车厢侧边高栏，站在车厢观察、整理金属管材等各项操作动作，在视频中，未发现辽宁某公司装卸人员参与装卸。

（二）应急处置情况

事故发生后，经开区应急管理局接到报告事故信息，相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场进行处置和勘查工作。死者家属提出70万元人民币的赔偿金额，因事故相关单位对赔偿金额无法达成一致，4月1日，由沈阳中外运公司单方面与死者家属签订赔偿协议，赔偿金额60万元人民币，后续其它单位赔偿金额，由家属与其他事故相关单位协商解决。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者（1人）自然情况：

1. 姓名：吴某；性别：男；年龄：48岁；

2. 民族：汉族；

3. 伤害程度：死亡；

4. 户籍住址：辽宁省海城市；

5. 身份证号码：2103811977XXXXXXXX；

6. 工作单位：个体私营车主，车牌号：辽CXXXX【辽CXXXXX挂】。

（二）直接经济损失

直接经济损失：70 万元人民币。

（三）事故基本情况

1. 事故时间：2025 年 3 月 29 日 9 时 23 分；

2. 事故地点：沈阳某物流发展有限公司物流园内（地址：沈阳经济技术开发区）

（四）事故其它情况：

1. 事故类别：物体打击；

2. 伤害程度：死亡 1 人；

3. 伤害方式：货车上货物从货箱上掉落至地面；

4. 起 因 物：金属钢管发生掉落；

5. 致 害 物：金属管材砸在吴某身上。

四、事故发生原因和事故性质

根据国家标准《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）以及事故调查组工作人员通过对现场勘查和对有关当事人的询问调查，以及事故调查技术专家组出具的《事故原因技术分析报告》，认定事故原因如下：

（一） 直接原因

货车司机吴某在打开侧边高栏前，未发现货箱内金属钢管发生倾斜的情况下，打开右侧车厢侧边围栏，其车厢上方摆放的金属管材倾斜后发生坠落，撞击吴某导致死亡。是该起事故人的不安全行为。

物的不安全状态：事故发生前，吴某自行对货物捆扎带进行

拆解，拆除货车高栏竖立柱，然后准备打开侧边高栏后。货车金属管材摆放发生倾斜并失稳掉落。是该起事故物的不安全状态。

人的不安全行为和物的不安全状态是该起事故发生的直接原因。

（二） 间接原因

1.天津某公司作为从事网络平台道路货物运输经营单位，未对吴某（实际承运人）个人承揽运输资格[1]进行严格审核，吴某不具备独立运输经营资格[2]，且未向天津某公司提供受运输企业（海城市某公司）委托其独立开展运输服务业务的“车辆经营权证明”，违法将金属钢管运输业务发包给吴某（社会自然人），并与其签订个人《货物运输合同》。天津某公司未对吴某开展安全教育培训及安全考核，未承担承运人相应的道路货物运输经营活动的安全管理责任，是事故发生的间接原因之一。

2.辽宁某公司作为现场装卸单位，未对现场装卸工人开展三级安全教育，未组织安全管理人员对装卸现场进行安全巡检。事故发生时，现场装卸人员未对吴某驾驶货车（辽 CGXXXX【辽 CGXXXX 挂】）上的金属钢管摆放情况进行全面检查，未能及时提醒吴某钢管摆放倾斜的安全隐患。

1《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第二条 从事网络平台道路货物运输（以下简称网络货运）经营，应当遵守本办法。

本办法所称网络货运经营，是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。网络货运经营不包括仅为托运人和实际承运人提供信息中介和交易撮合等服务的行为。

实际承运人，是指接受网络货运经营者委托，使用符合条件的载货汽车和驾驶员，实际从事道路货物运输的经营者。

2 《道路货物运输及站场管理规定》第二十条 道路货物运输经营者应当按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营，不得转让、出租道路运输经营许可证件。

（三）事故性质

经调查认定，吴某“3·29”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《道路货物运输及站场管理规定》，调查组对该起事故负有责任的人员作出如下处理建议：

（一）对事故责任人的处理意见

1.因在事故中死亡免予追究责任人员

吴某（死者），货车司机，**不具备独立签订运输合同资格。**事故发生时，在打开侧边高栏前，未检查发现货箱内金属钢管发生倾斜，在打开右侧车厢侧边围栏后，其车厢上方摆放的金属管材发生倾斜并坠落，将吴某砸死。鉴于吴某在事故中死亡，免予追究其责任。

2. 对有关责任单位和人员经济处罚的意见

（1）天津某智慧物流有限公司在未获取确认受运输企业（海城市某公司）委托吴某独立开展运输服务业务的“车辆经营权证明”和吴某未办理《道路运输经营许可证》[3]，不具备独立承揽

[3] 《道路货物运输及站场管理规定》第六条　申请从事道路货物运输经营的，应当具备下列条件：

（一）有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆：

1.车辆技术要求应当符合《道路运输车辆技术管理规定》有关规定。

2.车辆其他要求：

道路运输业务的情况下，违法将金属钢管运输业务发包给吴某（社会自然人），并与其签订个人《货物运输合同》。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第一款[4]，在该起事故中负有管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据相关法律规定，对天津某智慧物流有限公司，天津某法人代表孙某依法处罚。

（2）辽宁某物流供应链有限公司作为事故现场卸货单位，未对现场装卸工人开展三级安全教育，未组织安全管理人员对装卸现场进行安全巡检。事故发生前，未能对吴某所驾驶车辆拉运金属钢管摆放情况进行安全检查，未能提醒并制止吴某运输车辆上钢管发生倾斜的安全隐患。以上行为违反《安全生产法》第四十一条第二项的规定[5]，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据相关法律规定，对辽宁某物流供应链有限公司依法处罚。

（1）从事大型物件运输经营的，应当具有与所运输大型物件相适应的超重型车组；

（2）从事冷藏保鲜、罐式容器等专用运输的，应当具有与运输货物相适应的专用容器、设备、设施，并固定在专用车辆上；

（3）从事集装箱运输的，车辆还应当有固定集装箱的转锁装置。

（二）有符合规定条件的驾驶人员：

1.取得与驾驶车辆相应的机动车驾驶证；

2.年龄不超过60周岁；

3.经设区的市级交通运输主管部门对有关道路货物运输法规、机动车维修和货物及装载保管基本知识考试合格，并取得从业资格证（使用总质量4500千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。

（三）有健全的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。

4 《安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

5 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

六、事故防范和整改措施建议

为吸取本起物体打击事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，对事故相关责任单位提出以下建议：

（一）强化企业安全生产主体责任

要严格落实安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红线意识”，建立安全管理长效机制。要建立健全适合网络货运经营特点的安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、驾驶员和车辆资质登记查验制度、托运人身份查验登记制度等，要设立相应的安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，并切实落实企业主体责任。

（二）认真吸取事故教训

事故相关单位要深刻吸取事故教训，天津某公司要进一步加强网络运行平台对实际承运人员信息审核管理，针对事故所暴露的安全问题，立即开展自查自改工作。公司网络平台要加强对实际承运人车辆、人员在运输各环节的安全和风险控制，要督促实际承运人严格落实安全生产责任，要组织平台驾驶人开展安全教育培训，公司建立驾驶员安全及信用评价机制，根据驾驶员评价结果，对驾驶员施行奖励、教育培训、惩戒等处置。

“3·29”事故调查组

二〇二五年九月十一日